

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5404/2533

นาย หุ่น เจ๊ะดะระ หมา น
นาย บุญ หาร เจ๊ะดะระหมา น กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1653

พยานในพินัยกรรมซึ่งจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ตามความ
หมายแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1653 วรรคหนึ่ง หมายถึงพยานซึ่งต้องลงลายมือชื่อใน
แบบพินัยกรรมที่ทำขึ้นนั้น การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั่งอยู่ด้วย
ในขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรม แต่มิได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรม
หาเป็นพยานในพินัยกรรมตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ ดังนี้ พินัยกรรมดังกล่าวจึงไม่
ตกเป็นโมฆะ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายหมัดเจ๊ะดะระหมา น
ผู้ตาย และนางเสาะ เจ๊ะดะระหมา น จำเลยทั้งสองร่วมกันฉ้อฉลหรือข่มขู่ให้ผู้ตายทำ
พินัยกรรม พินัยกรรมดังกล่าวไม่มีผลบังคับ ขอให้เพิกถอนเสีย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นบุตรของนายหมัดเจ๊ะดะระหมา น ผู้ตาย
จำเลยที่ 2 เป็นภรรยาของนายหมัดโดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยทั้งสองไม่ได้สมคบกันทำ
พินัยกรรมนำมาหลอกลวงให้นายหมัดสำคัญผิดในสาระสำคัญหรือบังคับข่มขู่ให้
นายหมัดลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในพินัยกรรม นายหมัดทำพินัยกรรมขึ้น

ตามความประสงค์เองและกระทำการขณะที่มีสติสัมปชัญญะดีทุกประการ พินัยกรรมดังกล่าวจึงสมบูรณ์ตามกฎหมาย และโจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับเหตุพินัยกรรมไม่มีผลบังคับขัดแย้งกัน ทำให้จำเลยทั้งสองเสียเปรียบไม่สามารถต่อสู้คดีได้ถูกต้อง ฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองนั่งอยู่ด้วยในขณะนายหมัดทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 1 เท่ากับจำเลยทั้งสองเป็นพยานรู้เห็นในการทำพินัยกรรม มีฐานะเสมือนพยานลงลายมือชื่อในพินัยกรรม พินัยกรรมเอกสารหมายเลข 1 จึงตกเป็นโมฆะนั้น เห็นว่า พยานในพินัยกรรมซึ่งจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1653 วรรคหนึ่ง หมายถึงพยานซึ่งต้องลงลายมือชื่อในแบบพินัยกรรมที่ทำขึ้นนั้น ส่วนการที่มีผู้นั่งอยู่ด้วยในขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรม แต่มิได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรม จึงหาเป็นพยานในพินัยกรรมตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ คดีนี้ได้ความว่า จำเลยทั้งสองนั่งอยู่ด้วยในขณะที่นายหมัดทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 1 เท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นพยานลงลายมือชื่อในพินัยกรรม พินัยกรรมเอกสารหมายเลข 1 จึงไม่ตกเป็นโมฆะ..."

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>